ذميين أو مستأمنين حال الوطء اذا علمت ذلك فيشترط للاحصان سبعة شروط أحدها الوطء في القبل الثاني أن يكون الوطء في نكاح ولا خلاف بين أهل العلم في أن وطء الزنا والشبهة والتسري لا يصير به الواطئ محصنا الثالث أن يكون النكاح صحيحا وفاقا لمالك والشافعي الرابع الحرية الخامس البلوغ السادس العقل السابع أن يوجد الكمال في الزوجين حال الوطء بان يطأ الزوج العاقل الحر زوجته العاقلة الحرة وأما الاسلام فليس بشرط للاحصان على الاصح (وان زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة) بلا خلاف (وغرب عاما) الى مسافة قصر سواء كان الزاني مسلما أو كافرا لانه حد ترتب على الزنا فوجب على الكافر كوجوب القود في القتل والقطع في السرقة (وان زنى الرقيق) اى كامل الرق (جلد خمسين) جلدة لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والعذاب المذكور في القرآن مائة جلدة لا غير فينصرف التنصيف اليه دون غيره بدليل انه لا ينصرف الى تنصيف الرجم لتعذر تنصيفه (ولا يغرب) لان التغريب في حق القن عقوبة لسيده دونه لانه غريب في موضعه ويترفه أي يتنعم بتغريبه من الخدمة ويتضرر سيده بتفويت خدمته والانفاق عليه مع بعده عنه فيصير الحد شروعا في حق غير الزاني والضرر على غير الجاني والمبعض يجلد ويغرب بحسابه (وان زنى الذمي بمسلمة قتل) لانه انتقض عهده وتقدم في الجهاد (وان زنى الحربي فلا شيء عليه) من جهة الزنا لانه مهدر الدم ولانه غير ملتزم للاحكام (وان زنى المحصن بغير المحصنة (فلكل) من المحصن وغيره (حده ومن زنى ببهيمة) ولو مملوكة (عزر) فقط وقتلت لكن لا تقتل الا بالشهادة على فعلها ان لم يكن يملكها ويحرم أكلها فيضمنها بقيمتها كالله (وشرط وجوب الحد ثلاثة أحدها تغييب الحشفة) الاصلية ولو كانت من خصي (أو) تغييب (قدرها) اى قدر الحشفة لعدم وجود الحشفة (في فرج أصلي أو دبر لآدمي حي) فقوله تغييب احتراز عمن لم يغيب كان أصاب بذكره باب الفرج وقوله الحشفة احتراز عمن غيب بعضها فان ذلك لا يسمى زنا اذ الوطء لا يتم بدون تغييب جميع الحشفة لانه القدر الذي يثبت به أحكام الوطء في القبل وغيره وقوله أو دبر ليدخل اللواط ووطء المرأة في الدبر لانه فاحشة وعلم مما تقدم ان من وطئ اجنبية لا تحل له دون الفرج لم يلزمه حد (الثاني) من شروط حد الزنا (انتفاء الشبهة) فلو وطئ زوجته في حيض أو نفاس أو أمته المحرمة أبدا برضاع أو غيره أو المزوجة أو المعتدة أو أمة له أو لمكاتبه أو لبيت المال فيها شرك أو في نكاح أو ملك مختلف فيه وهو يعتقد تحريمه أو امرأة وجدها على فراشه أو في منزل ظنها زوجته أو أمته فلا حد عليه (الثالث) من شروط حد الزنا (ثبوته) أي ثبوت الزنا وله صورتان أشار للاولى بقوله (اما باقرار) من مكلف (اربع مرات) ولو كان الاعتراف في مجالس لان ماعزا أقر عنده أربعا في مجلس واحد والغامدية أقرت عنده بذلك في مجالس (و) يعتبران (يستمر على اقراره) حتى يتم الحد لان من شرط اقامة الحد بالاقرار البقاء عليه الى تمام الحد واشار للثانية بقوله (أو بشهادة أربعة رجال عدول) في مجلس واحد ولو جاؤا متفرقين بزنا واحد ويصفونه ويعتبر في ثبوته بالشهادة عليه خمسة شروط الشرط الاول أن يكون الشهود أربعة الثاني أن يكونوا رجالا كلهم الثالث أن يكونوا عدولا فلا تقبل شهادة مستور الحال لجواز أن يكون فاسقا الرابع أن يشهدوا في مجلس واحدا الخامس أن يصف الشهود صورة الزنا فيقولون رأيناه ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة (فان كان احدهم غير